ORDENANZA Nº 8.146

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE VILLA MARÍA SANCIONA CON FUERZA DE

ORDENANZA

Art. 1º.- OBJETO

La presente Ordenanza tiene por objeto regular el procedimiento de subasta o remate de aquellos vehículos automotores, motocicletas y/o ciclomotores, máquinas agrícolas, carros, acoplados, remolques y/o cualquier otro vehículo propulsado o autopropulsado, así como sus autopartes, piezas, rezagos, carrocerías, cuadros, cascos o restos en general; y/o elementos retirados como secuestrados de la vía pública o propiedad privada, por orden de autoridad competente. La presente no aplica a animales.

Art. 2°. - AUTORIDAD DE APLICACIÓN

Será autoridad de aplicación de la presente Ordenanza la Asesoría Letrada dependiente del D.E.M., o quien la reemplace en el futuro.

Art. 3°. - PLAZO

Los vehículos y/o elementos mencionados en el Art. 1° que habiendo sido secuestrados por infracciones a la normativa vigente y trasladados a dependencias municipales para su custodia, no hayan sido retirados en el plazo máximo de un (1) año corrido desde la sentencia firme, se los considerarán “en estado de abandono” y podrán ser rematados en subasta pública oficial.

Art. 4°. - BIENES EXCLUIDOS

Quedan expresamente excluidos de la presente los vehículos depositados por disposición de la Justicia Provincial o Federal y aquellos que estén involucrados en causas penales o cuyo motor o chasis se encuentren adulterados, los cuales deberán ser puestos a disposición de las autoridades competentes.

Art. 5°. - DETERMINACIÓN DE BIENES A SUBASTAR

La Autoridad de Aplicación, de acuerdo a las condiciones pactadas en la presente ordenanza, elaborará el listado de bienes susceptibles de ser subastados, el que elevará a consideración del Departamento Ejecutivo para que resuelva, en definitiva, mediante decreto fundado, que declare a dichos bienes autorizados a subastarse.

Art. 6°. - MARTILLERO A CARGO

La subasta pública será conducida por el/los martilleros/s que fuera/n designado/s por el Departamento Ejecutivo Municipal, respetando las condiciones de su contratación previstas. Percibirá/n en concepto de honorarios el 10% de lo obtenido en la subasta, a cargo del comprador. En caso de designarse más de un profesional, los honorarios serán compartidos en igual proporción.

Art. 7º.- SOLICITUD DE INFORMES

Previo al inicio del proceso de subasta, el Martillero deberá requerir los informes correspondientes a la DNRPA a fin de que haga saber sobre su titularidad y eventual existencia de gravámenes, que en caso de existir se comunicará al Juzgado actuante y acreedor prendario y/o embargante. A su vez se realizará la verificación policial. De resultar adulterado chasis o motor dejará de formar parte de los bienes sujetos a remate o compactación y se informará tal circunstancia a la autoridad judicial o policial que corresponda. Dichos costos formarán parte de la planilla de gastos de la subasta.

Art. 8°. - DETERMINACION DE FECHA DE SUBASTA

El D.E.M. determinará el día, la hora y el lugar a realizarse la subasta. Podrá disponerse que la misma se lleve a cabo en donde se encuentren los bienes y en día y hora inhábil, si conviniere para obtener un mejor resultado. La misma deberá publicarse en la página web y redes sociales de la Municipalidad de Villa María durante un mínimo de cinco (5) días hábiles. Además, se publicará en medios locales y regionales por lo menos en una (1) oportunidad, cinco (5) días antes de la fecha de subasta. Tal publicación deberá contener, además, el sitio donde podrán inspeccionarse los vehículos y/o elementos que serán subastados, listado que también deberá estar a disposición a través de la página web de la Municipalidad de Villa María.

Art. 9°. - PARTICIPACION DEL D.E.M.

El D.E.M. podrá participar de la subasta, utilizando como crédito las tasas municipales adeudadas, los gastos ocasionados, la deuda originada a raíz de la infracción y toda otra generada por el titular cuyo bien se remata a favor del municipio. Así el Juez de Faltas de la ciudad de Villa María ante el requerimiento del D.E.M. permitirá la eximición de consignar al Estado Municipal hasta el monto de la liquidación aprobada si resultare adjudicatario.

Art. 10°. - RENDICION DE CUENTAS.

El Martillero deberá rendir cuentas de su gestión a Tesorería Municipal para su aprobación dentro del plazo de cuarenta y ocho (48) horas hábiles de efectuada la subasta, debiendo adjuntar la planilla con el resultado de la misma junto a los gastos generados y sus respectivos comprobantes. Una vez aprobada la liquidación por parte de Tesorería Municipal, dentro de las veinticuatro horas (24) hábiles posteriores presentará ante esta repartición el saldo del remate. También deberá adjuntar la factura del importe de sus honorarios para que estos resulten liquidados luego de formalizarse los procesos administrativos correspondientes.

Art. 11°. - DE LO PERCIBIDO.

Percibido por la Municipalidad de Villa María el producido de la subasta del bien, en primer lugar, se procederá conforme al artículo anterior. Seguidamente, se imputará lo ejecutado primeramente a los gastos de subastas; en segundo lugar, al monto resultante de la infracción, los gastos de traslado y estadía; y, en tercer lugar, a la tasa por contribución a los rodados correspondiente al bien subastado junto a toda otra deuda que mantenga el propietario, titular y/o poseedor con el Municipio los que ingresarán a las arcas municipales para su cancelación. El saldo disponible quedará a favor del ejecutado.

Art. 12°. - VENTA DIRECTA.

El D.E.M. podrá vender de manera directa, sin base, los vehículos que, no hayan sido adquiridos en la subasta pública.

Art. 13°. - DISPOSISION TRANSITORIA.

Aquellos vehículos y/o elementos retenidos que, al momento de la entrada en vigencia de la presente Ordenanza, se hallaren depositados en dependencias municipales y a disposición de la autoridad de aplicación, sin que el titular debidamente notificado hubiere solicitado su restitución y habiendo transcurrido los plazos establecidos en la presente, serán objeto de disposición en los términos del Art. 3.

Art. 14°. - El D.E.M. podrá disponer la creación de un fondo especial, con parte de los ingresos provenientes del producido de la subasta, con la finalidad de la adquisición de vehículos sustentables para sumarlos a la flota municipal.

Art. 15°. - El D.E.M. podrá celebrar convenios con la DNRPA y/o con otros organismos y/o entes públicos, municipalidades, comunas, estado nacional y/o provincial, a los efectos de establecer un sistema informático de intercambio de información y un arancel especial para los vehículos sometidos al procedimiento establecido en la presente Ordenanza. Asimismo, podrá suscribir los convenios que estime conducentes con cualquier Entidad Pública o Privada, a los fines de que presten asesoramiento y colaboración para la plena y eficaz aplicación de la presente Ordenanza, conforme régimen de contrataciones vigente.

Art. 16°. - FACÚLTASE al Departamento Ejecutivo Municipal a reglamentar la presente Ordenanza.

Art. 17°. - Protocolícese, comuníquese, publíquese, dese al Registro y Boletín Municipal y archívese. –

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE VILLA MARIA A LOS VEINTICUATRO DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO.

Hoja adicional de firmas

Anexo firma conjunta

Referencia: Ordenanza Nº 8146/2024

Concejo Deliberante Ciudad de Villa María
Firmado digitalmente por: BERTAZZA Alicia Mabel
Secretaria de Comisiones
Mitre 90. CP 5900. Villa María.
Fecha y hora: 28.10.2024 11:03:08
Email: aliciabertazzamvm@gmail.com

Concejo Deliberante Ciudad de Villa María
Firmado digitalmente por: GASCON Jonathan Nicolas
Secretario Habilitado.
Mitre 90. CP 5900. Villa María.
Fecha y hora: 28.10.2024 11:08:08
Email: gasconasesorialegal@gmail.com

Concejo Deliberante Ciudad de Villa María
Firmado digitalmente por: INGLESE Juan Pablo
Presidente
Mitre 90. CP 5900. Villa María.
Fecha y hora: 28.10.2024 11:14:06
Email: juanpabloinglese@gmail.com